

[4] 압류재산 공매공고 통지 등 사전 검토 불철저

- 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 세무서장¹⁾은 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등에게 통지²⁾하여야 한다고 되어 있고
- 「압류재산매각업무요강」 제43조(공매재산명세서의 작성 및 비치 등)에 따르면 공매재산명세서³⁾는 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항 등을 포함하여 작성하여야 한다고 되어 있으며
- 공매재산명세서, 감정인이 평가한 가액에 관한 자료 및 그 밖에 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료는 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 온비드를 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 한다고 되어 있음

1) 「국세징수법」 제61조(공매)에 따르면 세무서장은 압류한 재산의 공매에 전문 지식이 필요하거나 그 밖에 특수한 사정이 있어 직접 공매하기에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사로 하여금 공매를 대행하게 할 수 있으며 이 경우의 공매는 세무서장이 한 것으로 본다

2) 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위라고 되어 있음

3) 1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 임차료 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 제35조제1항 및 제2항에 따른 배분요구 채권, 압류나 교부청구에 관계되는 채납액, 같은 조 제4항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기된 권리 또는 가처분으로서 매각으로 효력을 잃지 아니하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

- 그런데, 대전충남지역본부에서 동수원세무서 등으로부터 압류 재산의 공매대행을 의뢰받아 이를 매각하면서 매각공고 이후 매각결정을 취소(불허)⁴⁾한 현황을 점검한 결과
- [표 1]과 같이 체납자 ○○○○ 등 총 5건의 압류재산은 체납자 또는 공유자에 대한 송달이 이루어지지 않았으므로 공매를 취소하고 재공고를 하였어야 하는데도
 - 개찰(낙찰자 결정) 이후에야 체납자 또는 공유자에게 송달이 누락된 사실을 확인하고 매각결정을 불허한 사실이 있고
 - 체납자 ◇◇◇◇(주) 압류재산의 경우 입찰참가 및 입찰금액 결정에 중요한 정보인 온비드 공매재산 명세에 임차보증금의 확정일자 및 금액을 착오로 잘못 기재하고 공매를 진행하여 2016. 11. 3. ▲▲▲을 낙찰자로 결정한 후
 - 2016. 11. 7. 매각결정기일 이후 2016. 12. 15. 매수인 ▲▲▲이 “임차보증금 금액 및 확정일자가 오류가 있다”는 내용의 민원을 제기하자 같은 날 매각결정을 취소한 것으로 확인됨
 - 그 결과, 낙찰자 등으로부터 민원이 발생함에 따라 행정력을 낭비하였고 공매업무 처리의 신뢰성을 떨어뜨렸음

4) 「압류재산매각업무요강」 제47조(낙찰자의 결정) 및 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부기한)에 따라 낙찰자를 결정한 때에는 낙찰자를 매수인으로 정하여 매각결정 기일에 매각결정을 하거나 매각결정을 할 수 없는 경우 매각불허 결정을 하여야 함

[표 1] 매각결정 전 사전검토 불철저 명세

순번	위임관서	관리번호	체납자	개찰내용		매각결정(불허)취소	
				일자	낙찰자	일자	기타사유

“기재생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ 대전충남지역본부장은 압류재산 공매 진행 시 체납자 송달 여부 등 사전검토를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)